

한맥가족社의

지속가능한 발전을 위한 공익법인 설립 검토(案)

1. 설립배경 및 목적

- 한맥가족은 1996년 “기술로 사람과 자연이 함께하는 세상을 만들어 갑니다” 라는 기업이념 아래 끊임없는 발전을 거듭하여 2026년 현재 5개 계열社, 2,000여명의 임직원과 4,000억 규모의 연매출을 달성하는 회사로 성장하였으며, 기술개발센터를 설립하여 지속적인 투자를 통해 기술개발에 매진하고 있다.
- 한맥가족은 “기술개발센터” 를 통하여 건설기술의 본질에 충실한 신기술·신공법을 개발하고, ICT기술을 활용한 지능형 엔지니어링 소프트웨어(S/W)를 개발해 스스로를 혁신하고 있으며, 제작, 조립 등의 효율 극대화화로 설계기술을 개선하고, 실제 현장에서 활용 가능한 BIM 관련 S/W 구축 등 건설산업의 새로운 방향을 제시하고 있다.
- 건설 산업의 패러다임이 ‘디지털 전환(DX)’ 으로 급격히 이동함에 따라, 한맥가족은 독보적인 BIM 기술력을 기반으로 국가 건설산업 기술의 자립과 지식 표준화를 선도하고자 한다. 개별 기업의 상업적 이해관계를 넘어, 외산 S/W 의존도를 낮추고 중소기업과 청년 엔지니어에게 실질적인 기술적 사다리를 제공하는 ‘독립적·전문적 건설 기술 거점’ 으로서 사회적 책임을 다하기 위해 본 재단법인을 설립하고자 한다.

2. 공익법인 설립시 혜택과 의무

- (비영리/공익법인) 비영리/공익법인은 “공익법인의 설립·운영에 관한 법률” 에 의한 공익법인, 그 외 “민법” 에 의한 비영리법인(민법 32조에

의한 비영리법인), “의료법”에 의한 의료법인, “사회복지법”에 의한 사회복지법인, “사립학교법”에 의한 학교법인으로 볼 수 있다.

- 공익법인은 “공익법인법”에 규정된 재단법인이나 사단법인으로 사회 일반의 이익에 공여하기 위해 장학금, 연구비의 보조와 지급, 학술·자선에 관한 사업을 목적으로 하는 법인이다.
- (혜택) 공익법인은 기부자의 경우 소득세 절감^(기부금이 근로소득 30%이하이면 기부 금액의 30% 환급), 기부자가 법인이나 개인사업자이면 전액 경비로 면제되고, 기부 받은 공익법인은 상속·증여세 면제^(특정기업 주식으로 기부받을 경우 해당 주식의 10%이하 면제), 지출하지 않은 비용도 준비금으로 분류하면 경비로 공제^(법인세 절감)되는 혜택 등이 있다.
- (의무 및 규제) 공익재단은 출연받은 재산 매각시 매각금액의 90%이상 3년 이내 공익사업에 지출, 운용소득금액의 80% 이상을 1년 이내에 공익사업 지출, 계열사 주식 30%이상^(외부감사/전용계좌/결산서류 공시 시 50%) 보유 금지, 출연자나 특수관계인^(상증령 제2조의 2 및 공익법인법 시행령 제12조 근거 : 혈족·인척 등 대통령령으로 정하는 친족관계, 임원·사용인 등 대통령령으로 정하는 경제적 연관관계, 주주·출자자 등 경영적 연관관계)의 이사회 참여비율 1/5 미만, 재단해산시 국고로 재산 귀속 등을 들 수 있다.

혜택	의무 및 규제
◦ 기부자 소득세 절감(기부금이 근로소득의 30% 이하이면 기부금액의 30% 환급)	◦ 출연 재산 매각시 매각금액의 1년 이내 30%, 2년 이내 60%, 3년 이내 90% 공익사업에 지출
◦ 기부자가 법인·개인사업자이면 기부금 전액 경비로 공제	◦ 운용소득금액의 80% 이상을 1년 이내에 공익사업에 지출해야 함
◦ 기부받은 공익법인은 상속·증여세 면제 ◦ 특정기업 주식으로 기부받을 경우 해당 주식의 10%(특정 상황에 따라 5% 규제, 20% 완화) 이하 면세 혜택	◦ 계열사 주식은 30% 이상(외부감사/전용계좌/결산서류공시 시 50%) 보유할 수 없음
◦ 지출하지 않은 비용도 준비금으로 분류하면 경비로 공제(법인세 절감)	◦ 출연자나 특수관계인의 이사회 참여 비율이 1/5를 넘을 수 없음
-	◦ 재단 해산시 잔여자산은 국고로 귀속되거나 유사 공익법인으로 출연(정관에 반드시 명시)

∴ 상세한 내용은 [붙임1] (성실)공익법인 설립요건 및 혜택(규제) 요약 참조

3. 설립요건 및 절차

- (①비영리 재단법인 설립) 공익법인은 비영리법인 또는 비영리재단법인으로서 법적 근거는 **민법 제32조**(비영리법인의 설립과 허가), **공익법인 설립·운영에 관한 법률 제 4조**(설립허가 기준), **기타 개별법**(학교법인, 사회복지법인, 의료법인 등 관련 개별법)이다.
- 민법과 공익법인법에서 비영리법인 또는 공익법인의 설립은 “**허가주의**”를 채택하고 있고, 설립 허가권자는 “**주무관청**”으로 규정하고 있는바, 목적사업과 관련된 **주무관청의 확인이 필요**(주무관청의 확인)하다.
 - * 주무관청의 설립 허가시, 사업목적 등 설립 취지에 대한 명확한 정의가 필요
- (②공익법인등의 지정 및 고시) 주무관청의 허가로 설립된 “비영리법인”에 대해 세제 혜택 및 공익법인으로서의 목적사업을 이행하기 위한 “**공익법인등**”으로의 국세청 추천 및 재정경제부 지정을 받아야 한다.
 - * 상속세 및 증여세법의 개정으로 기존의 ‘일반·성실 공익법인’ 구분 폐지 및 신고제로 전환. 주식 기준 초과 보유한 공익법인은 매년 요건 충족 여부를 지방국세청장에게 신고하여야 함.
 - * 세제 혜택을 받을 수 있는 조건 : 상속세 및 증여세법 제16조(대통령령으로 정하는 사업을 하는자(이하 “공익법인등”이라고 한다)) 및 제 48조(공익법인등이 출연받은 재산에 대한 과세가액 불산입등)에서 명시한 **공익법인등**이 되어야 함
 - * 공익법인등의 조건1 : 위 공익법인등은 상속세 및 증여세법 시행령 제12조(공익법인등의 범위)의 제9호 공익법인등(법인세법시행령 제39조제1항제1호)의 요건
 - * 공익법인등의 조건2 : 법인세법 시행령 제39조제1항제1호의 바목(**재정경제부장관이 지정하여 고시한 법인**)에 따른 법인
- (③설립허가 기준) 설립허가 기준은 목적사업, 재원확보, 기본재산출연, 보통재산(운영재산) 출연에 **일정규모의 기준을 충족**해야한다.

< 공익재단 설립허가 기준 >

구분	내 용
목적사업	◦ 설립취지, 정관상의 목적 사업, 사업계획서, 수지예산서 등으로 확인
재원확보	◦ 재단법인의 경우 출연재산 및 그 수입(이자, 배당금, 임대수익금 등), 법적 근거가 없고, 지원여부가 불투명한 재원은 수입으로 인정하지 않음
기본재산 출원	◦ 기본재산 출연 기준은 통상 5억원 이상(비영리재단법인 또는 공익재단법인, 기본재산의 평가방법은 상속세 및 증여세법에 의함)이며, 지역별로 차이가 크고(지방 20억, 경기 10억, 서울은 비교적 금액이 적음) 사업목적에 따라 차별
보통재산 출원	◦ 설립 후 제세공과금 등 창립비용으로 집행 가능한 기본재산 이외의 운용재산(보통재산)을 별도로 출연해야 함 ◦ 재단법인의 경우 당해년도 목적사업을 수행할 수 있는 경비가 포함되어야 함 ◦ 6개월 이내 목적사업을 미개시할 경우 설립허가 취소사유가 됨(공익재단법 제16조)

4. 기업과 공익재단

- 2018년 경제개혁연구소가 발표한 재벌그룹 소속 공익법인(재단) 분석 결과, 삼성이 14개의 공익법인을 갖고 있다. SK 17개, LG 7개, 현대중공업 11개, 포스코와 엘지 각 7개 등 웬만한 대기업은 하나 이상의 공익법인을 운영하고 있다.

* 51개의 대기업집단이 보유한 165개의 공익법인 중 상호출자제한기업집단이 28개이며, 소속 공익법인은 115개로 69.7%에 달함

< 공익법인을 5개 이상 보유한 대기업집단(경제개혁리포트 2018-9호) >

구분	공익 법인수	평균 총자산 (백만원)	자산 구성(백만원)			
			전체 총자산	토지 및 건물	주식·출연지분	금융자산
에스케이	17	16,473	280,043	53,887	9,645	115,339
삼성	14	370,274	5,183,838	1,504,092	621,469	1,585,770
현대중공업	11	328,551	3,614,065	1,118,604	694,368	1,011,454
포스코	7	412,759	2,889,313	781,274	757,544	738,386
엘지	7	137,914	965,399	226,510	362,532	246,318
아모레퍼시픽	6	4,544	27,265	0	17,713	9,307
두산	5	224,112	1,120,561	612,945	71,179	210,020
현대자동차	5	213,250	1,066,252	83,114	361,002	580,433
롯데	5	61,565	307,825	0	105,056	191,781
씨제이	5	22,188	110,941	0	67,826	36,897
전체	82	1,791,630	15,565,502	4,380,426	3,068,334	4,725,705

- * 2015년 기준 삼성이 3개, SK 5개, LG 7개, 롯데 5개, 포스코 4개, GS 2개, 한화 1개, 두산 2개, CJ 2개 등 공익법인을 보유
- **현행법에 따라 공익법인은 특정 기업의 총 주식을 10%**(의무요건 이행¹⁾시 10%, 상호출자제한기업집단은 5%, 의결권 미이행 및 사회복지·장학목적 사용인 경우 20%) **내에서 보유할 경우 상속·증여세를 내지 않고 있다.** 공익법인 비과세 혜택은 기부 활성화 위해 마련되었으나 일부 대기업들은 계열사 우회 지배 수단으로 이용하고 있다.
 - * 재벌총수는 계열사 주식을 공익재단에 출연함으로써 증여세 부담 없이 최대 5%까지 우호지분 확보(삼성전자 이재용 부회장 삼성생명 지분 4.68%와 2.18%를 각각 보유한 삼성문화재단과 삼성생명 공익재단 이사장직 승계로 삼성생명 지분 6.86% 사실상 승계)
 - * 상속세와 증여세 면제조항(실질적으로 주식을 무상 양도하는 결과)을 악용해 일부 재벌 대기업이 공익법인 설립, 그 법인에 주식을 증여, 법인의 이사를 재벌 대기업의 사람으로 임명하여 지배력 강화
- 2023년 공정거래위원회에서 대기업집단 소속 491개 비영리법인(215개 공익법인 포함)의 운영 현황 조사 결과, 대다수가 총수일가 등 특수관계인에 의한 설립·운영과 지배력 강화 수단으로 활용되는 정황이 확인되었다.
 - * 실제 동일인 등 특수관계인이 비영리법인을 출연·설립한 후, 대표자 또는 이사로 참여하고, 계열회사의 지분을 보유하며 실질적 지배력을 행사 중인 것으로 나타남('2023.12.18., 공정거래위원회 보도자료, '23년 대기업집단 비영리법인 운영현황 등 분석·공개)
- 다만, 관련 법령 강화 및 제도 정비에 따라 '18년 대비 '23년의 결과에는 공익법인의 지배구조, 계열회사 지분보유, 내부거래 등이 개선되는 등 긍정적 변화가 확인되었다.
 - * 공익법인 이사회 구성원 중 특수관계인이 차지하는 비중 감소(19.2%→17.1%)
 - * 공익법인 1개당 지분을 보유한 계열회사 수 감소(1.8개→1.72개)
 - * 총수 일가 또는 계열회사와 내부거래 이력이 있는 공익법인 수 감소(100개→83개)

1) 의무요건 이행 : 운용소득의 80% 이상 공익목적에 사용, 특수관계인의 이사 취임 1/5 제한, 자기내부거래 금지, 광고·홍보 금지, 공익목적사업에 출연재산가액의 1% 이상 사용

5. 설립방안 검토

- 공익법인등의 설립은 다양한 혜택이 있는 반면에 이행해야 할 의무조건 및 규제가 많아 설립에 주의가 필요하다. 필수적으로 조건을 갖추어 재정경제부로부터 공익법인등으로의 지정·고시를 받아야만 상속세 및 증여세법에 근거한 공익목적 출연재산의 세제 혜택을 받을 수 있으므로 법인의 설립과 공익법인등의 지정까지 단계별로 고려하여 계획 수립이 필요하다.
- 비영리법인 설립 허가를 받은 후 1년 이내 “공익법인등”으로의 지정·고시를 받으면 출연재산의 세제 혜택이 가능한 점을 고려하여 추진하며, 국세청에 1년간의 주요 일정을 확인하여 추진한다.
 - * 상속세 및 증여세법 시행령 제12조(공익법인등의 범위)에 ‘설립일로부터 1년 이내에 법인세법 시행령 제39조제1항제1호바목에 따른 공인법인등으로 고시된 경우에는 그 설립일부터 공익법인등에 해당하는 것으로 본다’ 조항에 근거함
- 또한, 공익법인 설립 3~5년 후 운영 단계에서 전면적인 실질 조사가 시행되는 경우가 많다. 특히, 주식의 보유 한도 초과 여부, 의결권 행사 여부, 출연재산의 공익 목적사업에 활용 여부 등은 증여세, 가산세에 직접적인 영향을 미침에 따라 설립시 장기적인 관점에서의 준비와, 운영 중 지속적인 모니터링이 필요하다.
- 결론적으로, 재단법인 설립 및 공익법인등으로의 지정은 비영리^(이윤추구를 통하여 취득한 경제적 이익을 구성원에게 배분하지 않는다는 것) 목적에 부합해야 되고, “허가주의”를 따르고 있으며, 설립요건 및 의무사항도 까다로운 편이므로 전문가^(세무사, 변호사, 회계사, 행정사 등) 자문을 거치고, 전문가와 협의를 통해 설립을 추진하는 것이 바람직하다.

참조1

공익법인 중심의 기업, 재단법인 개념

1. 사단법인과 재단법인

- 사단법인은 일정한 목적을 위하여 결합한 사람들의 단체에 법인격을 인정한 것을 말한다. 사단법인은 구성원으로 이루어진 총회가 자기의사를 결정하고 집행기관이 이를 대내외적으로 집행하는 등 자율적으로 활동한다. 사단법인은 자치법규(정관)를 가지고 있어야 하며, 대내적인 문제는 우선적으로 정관에 따라 해결한다.
- 사단법인에는 회사와 같이 상법의 적용을 받는 영리법인, 학술·종교·사교 등 비영리사업을 목적으로 하고 민법의 적용을 받는 비영리사단법인이 있다. 비영리사단법인은 비영리를 목적으로 수익사업을 하여도 좋으나 이익을 관계자에게 분배할 수 없고, 정관을 작성하여 주무관청의 허가를 얻어야 한다.
- 재단법인은 일정한 목적에 따라 만들어진 재단(법인)에 법적 인격을 부여한 법인으로 목적재산을 그 출연 목적에 적합하도록 관리하기 위해 만들어진 제도이다. 민법상 재단법인은 학술, 종교, 자선, 기예, 사교, 기타 영리가 아닌 사업을 목적으로 해야 하고 공익을 목적으로 하는 것이 대부분이지만, 공익에 한하지 않고 비영리 사업을 목적으로 하는 것이면 설립이 가능하다.
- 그리고 특별법에 의해 설립되는 재단법인으로 학교법인, 사회복지법인, 의료법인, 향교재단법인 등이 있다. 재단법인은 사단법인과는 달리 사원총회가 없고 대표기관인 이사가 유일한 필수기관이다. 재단법인의 모든 의사결정과 법률행위는 이사가 하고 대내적 업무집행권과 대외적 대표권을 모두 이사가 가진다.
- 사단법인과 재단법인 중 어떤 형태를 취할 것인가에서 안정적인 규모의 재단이 있어서 그 운용수익으로 사업을 유지할 수 있다면 재단법인의 형태를, 회원들이 함께 참여해서 재정을 마련하고 일을 같이 하게 된다면 사단법인이 적절하다.

- 그렇기 때문에 재단법인은 적절한 재산이 적절한 규모로 존재해야 법인설립 허가를 받을 수 있고, 사단법인은 회원의 수와 회비 등이 적절하게 정해져야 한다. 그런데, 재단법인 설립을 위한 최저기준이 명문화되어 있지는 않다.
- 법인등록을 하는 주무부처나 지자체, 담당자에 따라 다르게 판단하여 허가를 내고 있다. 그래서 3억~5억을 기본자산으로 출연하여 재단법인을 설립하고, 매년 기부금 수입이나 설립자(기업)의 추가 기부금으로 사업비를 충당하는 재단도 많이 있다. 이는 총회를 운영하지 않아도 되어 운영 간소화를 꾀하는 경우로 이해된다.

구분	사단법인	재단법인
구 성	사람의 집합	재산의 집합
설립근거	「민법」 제32조 및 각 소관 비영리법인의 설립 및 감독에 관한 규칙	
설립절차	① 2명 이상의 설립자가	① 설립자가 일정 재산을 출연하고
	② 정관을 작성하고 기명날인하여	
	③ 주무관청의 허가를 얻어서	
	④ 주된 사무소의 소재지에 설립 등기	
정관변경	사원총회 결의 및 주무관청 허가	정관변경방법 기재 및 주무관청 허가
필수기관	사원 총회, 이사회	이사회
임의기관	감사 - 이사의 사무집행 감독 등	
법률효과	권리능력, 행위능력, 불법행위능력	
활 동	자율성 사원총회를 통해 단체의 의사결정	타율성, 영속성 설립자의 의사에 구속
해 산	임의해산 가능	임의해산 불가 (주무관청 승인)

2. 비영리법인의 종류

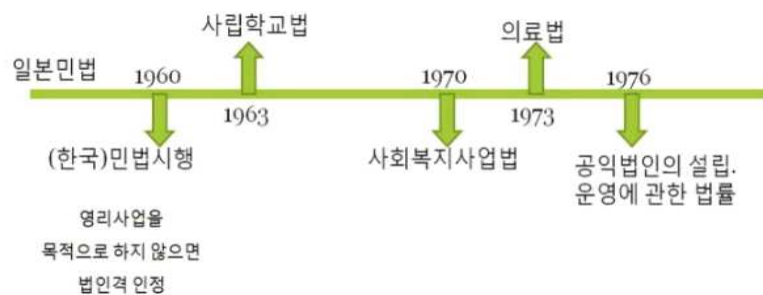
2.1 민법 32조의 비영리법인

- 민법은 민간인과 민간법인 등 법률주체 사이에 발생하는 권리와 의무를 규율하는 사적영역 상의 일반법이다. 법의 계보 상 영국이나 미국의 영미법 계열에서는 **불문법**(문서화 하지 않고 관습적으로 적용됨)으로 되어 있고, 우리나라가 따르고 있는 대륙법에서는 **성문법화** 되어 있다.
- 여기에서는 개인이 아닌 집단이 어떻게 법적 주체가 될 수 있는지에 대한 정의가 제공되고 있다. 법적 주체가 되는 것, 즉 법인격을 취득한다는 것은 법인의 이름으로 계약을 하고, 통장을 개설할 수 있다는 것을 의미한다.
- 1960년 이전까지 한국은 **구 일본 민법**에 근거하고 있었다. 구 일본 민법은 공익성이 증명된 경우에만 법인격을 취득할 수 있게 되어있다. 이 때까지는 일반 비영리법인이라는 개념이 없었고, 공익성 증명에 성공한 기관만이 공익법인이 될 수 있었다. 1960년 이전에는 설립에 성공한 법인의 수가 매우 적었다.
- 1960년 적용되기 시작한 **한국 민법의 32조** 조항에서는 공익정보다는 **영리를 추구하지 않는 것을 강조하는 ‘비영리’** 기관이 법인격을 취득할 수 있도록 정하게 되었다.
- 언뜻 비영리법인의 설립과 운영이 매우 쉬워 보이지만, 규정이 **최소화인** 대신 모든 사항에 **주무관청의 허가**를 받아야 했기 때문에 비영리법인의 설립과 운영이 **원활하지는 않다**.

* 민법 32조 ; 학술, 종료, 자선, 기예, 사교 기타 영리 아닌 사업을 목적으로 하는 사단 또는 재단은 주무관청의 허가를 얻어 이를 법인으로 할 수 있다.

2.2 특별법을 통한 분리

- 1963년 ‘사립학교법’이 제정되어 일반 비영리법인과 다른 법적 근거를 갖게 된다. 학교를 운영하는 비영리법인에서 폐단이 많이 발생하였기 때문이라고 한다. 따라서 운영상의 공익성 보장을 위한 조항이 강조된다. 그 이후로 1970년 ‘사회복지사업법’을 통해 사회복지법인이, 1973년 ‘의료법’에 의해 의료법인이 별도의 근거법을 갖게 되었다.
- 이렇게 되면서 특별법(학교, 병원, 사회복지시설은 별도 법에 따르기로 함)을 통해 설립 운영되는 비영리 법인과 민법에 근거한 비영리 법인이 별도로 구분되기 시작했다.
- ‘사립학교법’과 ‘의료법’은 운영상 드러나는 폐해를 해결하기 위해 만들어졌다면 ‘사회복지사업법’은 사회복지사업과 법인설립을 독려하기 위해 만들어진 것으로 평가되고 있다.



2.3 공익법인법을 통한 민법 보완

- 1970년대에 들어 앞의 특별법에 해당되지 않는 비영리법인들, 특히 기업이 설립한 재단에서 임직원 지원금을 재단에 기부하여 세제혜택을 받고 재단 장학금으로 직원자녀 교육비를 제공하는 등의 문제가 두드러지게 된다.
- 그래서 ‘공익재단’ 관리를 위해 ‘공익법인의 설립과 운영에 관한 법률’이 제정된다. 앞의 특별법과 달리 이 법에 따른 공익법인은 “비영리법인이면서 동시에 공익법인”이다. 반면 ‘의료법’에 근거한 의료법인은 민법에 근거한 비영리법인과는 별도이다.

- ‘공익법인의 설립과 운영에 관한 법률’에서는 공익법인을 “재단법인이나 사단법인으로서 사회 일반의 이익에 이바지하기 위하여 학자금·장학금 또는 연구비의 보조나 지급, 학술, 자선에 관한 사업을 목적으로 하는 법인”으로 정의하고, ‘공익’을 좀 더 구체적으로 규정하고 있다.
 - * 학자금·장학금 기타 명칭에 관계없이 학생 등의 장학을 목적으로 금전을 지급하거나 지원하는 사업·금전에 갈음한 물건·용역 또는 시설을 설치·운영 또는 제공하거나 지원하는 사업을 포함
 - * 연구비·연구조성비·장려금 기타 명칭에 관계없이 학문·과학기술의 연구·조사·개발·보급을 목적으로 금전을 지급하거나 지원하는 사업·금전에 갈음한 물건·용역 또는 시설을 제공하는 사업을 포함
 - * 학문 또는 과학기술의 연구·조사·개발·보급을 목적으로 하는 사업 및 이들 사업을 지원하는 도서관·박물관·과학관 기타 이와 유사한 시설을 설치·운영하는 사업
 - * 불행·재해 기타 사정으로 자활할 수 없는 자를 돕기 위한 모든 자선사업
 - * 제1호 내지 제4호에 해당하는 사업의 유공자에 대한 시상을 행하는 사업
- 여기까지 정리해보면 현재의 비영리/공익법인은 공익법인법에 의한 공익법인, 그 외 민법에 의한 기예, 사교 등 비영리법인(민법 32조에 의한 비영리법인), 의료법에 의한 의료법인, 사회복지법에 의한 사회복지법인, 사립학교법에 의한 학교법인으로 볼 수 있다.

2.4 법인세법상 비영리법인

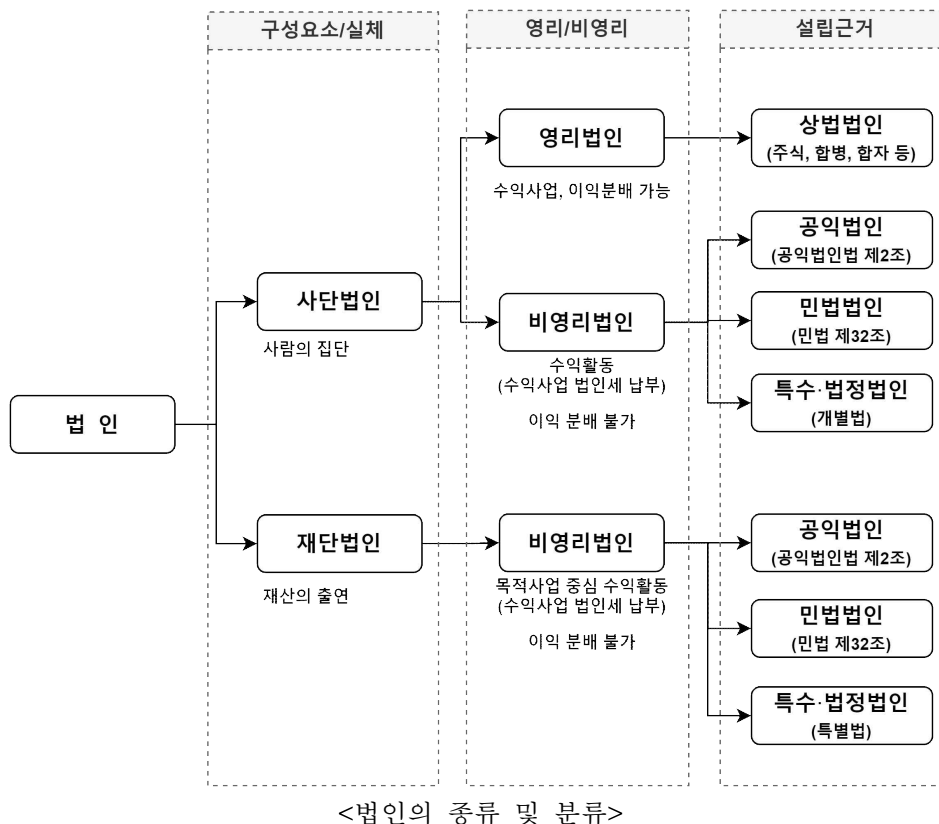
- 법인세법에서 보는 ‘비영리(내국)법인’이 가장 넓은 범주를 포괄하고 있다. 법인세는 기본적으로 영리활동을 하는 법인이 내는 세금이라 그것을 면제하는 대상으로 볼 수 있다
- 즉 여기에는 위에서 언급된 비영리/공익법인 모두를 포괄하고, 이에 더해 공익적 사업을 하지만, 법인 설립을 못한 단체들까지 포함하고 있다.
- 법인세법 제1조 제2호의 “비영리내국법인”이란 내국법인 중 다음에 해당하는 법인을 말한다.
 - * 민법 제32조의 규정에 의하여 설립된 법인
 - * 사립학교법이나 그 밖의 특별법에 따라 설립된 법인으로서 민법 제 32조에 규정된

목적과 유사한 목적을 가진 법인(대통령령으로 정하는 조합법인 등이 아닌 법인으로서 그 주주,사원 또는 출자자에게 이익을 배당할 수 있는 법인은 제외한다)

- * 국세기본법 제13조 제4항의 규정에 의한 법인으로 보는 단체

2.5 상속세 및 증여세법상 공익법인

- 상속세 및 증여세법에서의 ‘공익법인’ (상속, 증여세를 면제해 줄만큼 공익성이 확실한 집단)은 적극적인 세제혜택, 즉 그 기관에 상속하거나 증여하는 자산에 대해 세금을 면제해주는 대상이기 때문에 가장 적극적인 공익성을 요구하고 있다.
- 상속세 및 증여세법 시행령 제12조에서 정의하는 공익법인의 범위
 - * 종교의 보급 기타 교화에 현저히 기여하는 사업
 - * ‘초중등교육법’ 및 ‘고등교육법’에 의한 학교, ‘유아교육법’에 따른 유치원사업
 - * ‘사회복지사업법’의 규정에 의한 사회복지법인이 운영하는 사업
 - * ‘의료법’ 또는 ‘정신보건법’의 규정에 의한 의료법인 또는 정신의료법인이 운영하는 사업
 - * 예술 및 문화에 현저히 기여하는 사업 중 영리를 목적으로 하지 아니하는 사업으로서 관계행정기관의 장의 추천을 받아 기획재정부장관이 지정하는 사업
 - * 공중위생 및 환경보호에 현저히 기여하는 사업으로서 영리를 목적으로 하지 않는사업
 - * 공원 기타 공중이 무료로 이용하는 시설을 운영하는 사업



재단법인(공익법인) 설립 관련 주요 변경 사항

2026.02.05., 경영기획팀

□ 주요 변경 사항

- 2020년 이후, 성실공익법인 확인제를 신고제로 전환(①)하면서 주식 보유 한도를 10%(②)로 통일하고, 결산서류 공시, 외부회계감사 확대 등의 사후 관리·검증(③, ④)을 통해 공익법인으로서의 역할을 다하고 투명하게 운영되도록 규정화

구분	종전	변경	비고
① 성실공익법인 개념/제도 변화	• 공익법인 / 성실공익법인 이원화 • 5년 주기 성실공익법인 확인제 • 절차 : 법인 신청 → 주무관청 검토 → 주무부처 지정	• 통합: 공익법인 단일 체계 • 확인제 → 신고제(상증법 제48조 제13항, 제14항) - 매년 신고 의무 위반시 가산세 0.5% 부과(상증법 제78조 제14항) 및 지정 취소에 대한 규제가 강화됨 - 의무이행 신고 대상 · 국내법인 발행주식 총수 5% 초과 · 계열기업 주식 30%(50%) 초과 보유하는 공익법인 - 미신고 시 가산세: 자산총액의 0.5% • 절차 : 법인 신청 → 국세청 검토 및 추천 → 주무부처 - 지정추천·지정에 대한 세부 절차, 내용, 일정이 구체화됨	2021.01.01. 시행 (상증법)
② 주식 보유 한도 및 의무사항 개정	• 발행주식총수 대비 5% 한도²⁾ • 총재산가액 대비 30% 한도³⁾	• 발행주식총수 기준: 5% → 10% - 아래 의무요건 이행시 10%, 위반시 초과분에 대한 증여세 과세 (상증법 제16조 제2항) · 운용소득의 80% 이상 공익목적에 사용 · 특수관계인의 이사 취임 1/5 제한 · 자기내부거래 금지 (상증법 제48조 제3항) · 광고·홍보 금지 (상증법 제48조 제10항) · 공익목적사업에 출연재산가액의 1% 이상 사용 (상증법 제38조 제2항 제7호) • 총재산가액 기준: 30% → 50%	2021.01.01. 시행 (상증법)

구분	종전	변경	비고
		(아래 의무요건 이행시 50%, 위반시 초과분에 대한 증여세 과세 (상증법 제48조 제9항)) · 외부회계감사 (상증법 제50조) · 전용계좌 개설·사용 (상증법 제50조의2) · 결산서류 공시 (상증법 제50조의3) · 출연재산가액의 1% 이상 사용의무 추가 ※ 주식보유 5% 이하 (상증법 제16조 제2항, 제48조 제11항) - 상호출자제한기업집단인 경우 - 운용소득의 80% 이상 공익 목적사업에 사용하지 않을 경우 - 이사의 구성 등 요건 불충족시	
③ 운용소득 사용 기준 강화	· 운용소득의 공익목적 사용 기준 - 일반 공익법인 : 70% - 성실 공익법인 : 80%	· 운용소득의 공익목적 사용 기준 - 공익법인등 : 80% (통일) - 사후 관리를 통해 미이행시 증여세 및 가산세 부과	2022.01.01. 시행 (상증령))
④ 출연재산가액의 공익목적 의무지출 비율 명확화 및 가산세 강화	· 주식 5% 이하 보유 공익법인의 의무가 모호하였으나 원칙적으로 아래와 같은 의무지출 필요 - 주식 5% 초과 보유 : 1% - 주식 10% 초과 보유 : 3%	· 기준 및 내용은 동일하며, 출연받은 재산의 일정 비율 상당액을 공익목적 의무지출에 사용하지 않을 경우 부과하는 제재를 보완함 - 주식 5% 초과 : 1% - 주식 10% 초과 : 3%	2024.01.01. 시행 (상증법)
	· 출연재산의 직접 공익목적사업 미사용과 출연재산의 운용소득 및 매각대금의 기준금액 미달 사용시 가산세 부과 : 미달 금액의 10%	· 주식 5% 초과 공익법인이 총출연재산가액의 1%(주식 10% 초과 보유일 경우 3%) 미사용할 경우 가산세 부과 : 미달 금액의 200%	

※ 붙임 : [\(성실\)공익법인 설립시 검토사항 비교문](#)

※ 참고 : [작성과 관련된 자료 상세 \(구글 문서\)](#)

- 2) 특정 내국법인의 전체 발행주식 중 공익법인이 보유할 수 있는 주식 수량의 한도로 특정 회사에 대한 지분율을 제한 ($\text{보유주식수} \div \text{회사발행주식총수} \times 100$)
- 3) 공익법인이 보유한 전체 재산 중 특정 내국법인 주식이 차지할 수 있는 가액의 한도로 특수관계법인의 재단 자산 편중도를 제한 ($\text{특수관계법인 주식가액} \div \text{재단총재산} \times 100$)

참조3

공익법인 관련 주요 변경 사항(2020년 대비)

공익법인의 의무요건, 혜택 및 위반시 제재(요약)

□ 비영리법인 중 공익법인 관련 사항

구분		비영리법인(주무관청) + 공인법인등(국세청 및 재정경제부)	검토사항
법적 근거		[공익법 제4조/ 민법 제32조] 학자금·장학금, 연구비 보조나 지급, 학술 등 사회일반을 위한 공익사업	
요건		- 출연재산 1%(3%, 주식 10% 초과 보유 경우)이상 공익 사용 (상증법 제48조 제2항 제7호) - 운용소득 80% 이상 공익적 사용 (상증법 제48조 제11항 제1호) - 특수관계인 간 자기내부거래 금지 (상증법 제48조 제3항) - 특수관계인의 이사 1/5 제한 (상증법 제48조 제8항) - 특수관계법인 광고·홍보 금지 (상증법 제48조 제10항) - 외부회계감사 (상증법 제50조) - 전용계좌 개설 및 사용 (상증법 제50의2) - 결산서류 등 공시 (상증법 제50의3) - 장부의 작성·비치 (상증법 제51조)	계열관계사 다수가 공동출연시 특수관계인에 대한 기준에 대한 면밀한 점검 필요
의무 (규제)		- 공익법 각 조항에 의한 의무(규제) 적용 ① 사업범위 제한 (제2조) ② 이사회 설치 의무화 (제6조) ③ 임원 관련 요건 강화 (제5조) ④ 수익사업 주무관청 승인필 (제4조) ⑤ 기본재산 처분 시 허가필 (제11조) ⑥ 잔여재산 귀속 제한 (제13조) ⑦ 주무관청의 관리감독 (제14조) ⑧ 징역 등 형사처벌 존재 (제19조) ⑨ 외부감사 필수 ⑩ 공익법인등의 의무이행여부 신고	각 의무(규제)별 대상, 제출, 기한, 방법 등에 대한 세부 내용 점검 필요
혜 택	현금 외	[상속세] 출연자의 상속세 면제 (상증세법 제16조 제1항) [증여세] 증여세 면제 (상증세법 제48조 제1항) [법인세] 고유목적준비금의 손금산입 (법인세법 제29조 제1항) [부가가치세] 채화 및 용역 부가가치세 면제 (부법 제26조 제1항 제18호, 부령 제45조) [소득세] 기부자가 공익법인에 기부금 지출 시 기부금세액 공제 (소득세법 제59조의4 제4항)	- 항목별 연관 법령 확인 필요 - 주무관청의 허가가 필요한 항목은 사전 확인 필요
	주식	- 발행주식총수 기준 10% 이내 증여세·상속세 면제 (상증세법 제16조 제1항, 제48조 제1항) - 교육·장학 등 사회복지사업에 사용 및 의결권 불이행한 경우 20%로 완화 - 상호출자제한기업집단, 운용소득의 80% 이상 공익 목적에 사용하지 않을 경우, 이사의 구성 등 요건 불충분 시 5% 이하 - 특수관계 있는 내국법인의 주식등의 총재산가액 30%에 대한 면제 - 외부감사, 전용계좌사용, 결산서류 공시와 같은 상증법 기준상의 예외적인 경우 50% (상증세법 제48조 제9항)	- 주무관청의 허가가 필요한 항목은 사전 확인 필요 - 주식의 평가액은 매년 변경됨에 따라, 비율이 초과하지 않도록 상시 관리 필요
의무 지출		- 공익목적사업에 출연재산가액 1% 이상 사용 (상증법 제48조 제2항 제7호) - 주식보유 10% 이상인 경우 3% 이상 사용	

○ 공익법인의 납세협력의무 및 제재규정

의무사항	관련법령	내 용	제 재 규 정
보고서 등 제 출	상증법 제48조 제5항, 제78조 제3항	◦ (대상) 출연재산이 있는 공익법인 ◦ (제출) 출연받은 재산의 명세, 출연재산의 사용계획 및 진도현황, 운용소득의 직접 공익목적사업 사용명세 등 ◦ (기한) 사업연도 종료일부터 4개월 이내	◦ 미제출 · 불분명금액 관련 증여세액 x 1%
결산서류 등 공시	상증법 제50의3, 제78조 제11항	◦ (대상) 모든 공익법인을 대상으로 하되, 소규모 공익법인은 간편서식 적용(종교법인 제외) → 공시 의무 대상 확대 ◦ (기한) 사업연도 종료일부터 4개월 이내 ◦ (방법) 국세청 홈페이지(홈택스) 게재	◦ 시정 요구 불이행 시 자산총액 x 0.5%
장부의 작성 · 비치	상증법 제51조, 제78조 제5항	◦ 관련법령 : 상증법 제51조, 상증법 제78조 제5항 ◦ 사업연도별로 출연받은 재산 및 공익사업 운용내용 등에 대한 장부 작성하고 관계 증명서류와 함께 10년 간 보존	◦ (해당 사업연도 수입금액+출연재산) × 0.07%
외부전문가 세무확인서 보고	상증법 제50조, 제78조 제5항, 상증령 제43조	◦ (대상) 자산 100억원 이상, 수입+출연재산 50억원 이상, 출연재산 20억원 이상인 경우 → 외부 회계감사 대상 강화 ◦ (제출) 출연재산의 운용과 공익사업 운영내역 등을 2명 이상의 외부전문가(변호사/회계사/세무사)의 세무 확인을 받아 제출 ◦ (기한) 사업연도 종료일부터 3개월 이내	◦ (해당 사업연도 수입금액+출연재산) × 0.07% ◦ 세무확인 미이행시 최소 100만원
외부감사	상증법 제50조 제3항, 제78조 제5항	◦ (대상) 총자산가액 100억원 이상인 법인은 “주식회사 등의 외부 감사에 관한 법률” 제2조 제7호에 따른 감사인에게 회계감사를 받아야 함(종교, 교육단체 제외) ◦ (제출) 감사보고서 ◦ (기한) 사업연도 종료일부터 3개월 이내	◦ (해당 사업연도 수입금액+출연재산) × 0.07% ※ 5% 초과분에 대한 증여세 부담 가능성
전용계좌 개설 · 사용	상증법 제50의2, 제78조 제10항	◦ (대상) 직접 공익목적사업과 관련하여 수입과 지출이 있는 경우 ◦ (기한) 최초 공익법인에 해당하게 된 날부터 3개월 이내 개설 신고	◦ 미사용금액의 0.5% ◦ 미신고시 MAX(①,②) ① 공익수입금액 × 0.5% ② 대상거래금액 × 0.5%
공익법인 회계기준 적용	상증법 제50조의4	◦ (대상) 외부 회계감사의무, 결산서류 공시의무 이행 시 공익법인 회계기준 적용(의료법인, 학교법인 제외)	-
공익법인 의무이행 여부 미신고	상증법 제48조 제13항, 제14항, 상증령 제41조의2	◦ (대상) 내국법인의 발행주식총수등의 100분의 5를 초과하여 주식등을 출연받은 자 등 대통령령으로 정하는 공익법인등 ◦ (내용) 신고서 및 관련서류를 납세지 관할 지방국세청장에게 제출 및 신고 ◦ (기한) 사업연도 종료일부터 4개월 이내	◦ 해당 시점 자산총액 × 0.5%

○ 출연재산 및 기부금 사용 등에 관한 의무사항 및 제재규정

의무사항	내용	제재규정
공익목적 사업사용	- 상증법 제48조 제2항 제1호, 상증령 제38조 - 재산을 출연받은 때에는 출연 받은 날부터 3년 이내에 직접 공익목적사업 등에 전부 사용	목적 외 사용, 3년 내 미사용금액에 증여세
출연재산 매각금액 공익목적 사업사용	- 상증법 제48조 제2항 제4호, 상증령 제38조 제4항, 제7항, 상증법 제78조 제9항 제2호 - 매각한 날이 속하는 사업연도의 종료일부터 1년 이내 30%, 2년 이내 60%, 3년 이내 90%에 상당하는 금액 이상을 직접 공익목적사업에 사용	3년 목적 외 사용 및 90% 미만사용시, 미달 사용금액에 증여세 1년~2년 미달사용시 가산세(10%)
출연재산 운용소득 공익목적 사업 사용	- 상증법 제48조 제2항 제3호, 상증법 제48조 제11항, 상증령 제38조 제5항, 상증령 제41조의2 - 출연재산을 수익사업용 또는 수익용으로 운용 시, 그 운용소득의 80%에 상당하는 금액 이상을 소득이 발생한 사업연도 종료일부터 1년 이내에 직접 공익목적사업에 사용	- 출연재산 평가액 × (목적 외 사용금액/ 운용소득금액)의 증여세 - 운용소득금액의 80%에 미달사용 금액에 가산세(10%)
주식출연 제한	- 상증법 제16조 제1항, 제48조 제1항 - 내국법인의 의결권 있는 주식 등을 출연받은 경우 동일한 내국법인의 의결권 있는 발행주식총수등의 10% 초과 금지	초과가액 증여세
주식취득 제한	- 상증법 제16조 제2항, 상증령 제48조 제2항 제2호, 상증령 제37조 - 출연받은 재산으로 내국법인의 의결권 있는 주식 등을 취득 하는데 사용하는 경우 동일한 내국법인의 의결권 있는 발행주식 총수 등의 10% 초과 금지 - 상호출자제한기업집단인 경우 5% - 의결권 미행사 및 사회복지 목적인 경우 20%	초과부분 취득에 사용한 재산가액에 증여세
주식매각 의무	- 상증법 제49조, 상증법 제78조 제4항 - 공익법인등이 동일한 내국법인의 발행주식총수 5%를 초과하여 보유하는 경우, 그 초과분에 대해 상속·증여세가 과세되거나 일정 기한 내에 처분(매각)하여야 함. (단, 법령상 의무이행 요건을 갖춘 공익법인 등은 10% 또는 20% 적용) 5%~20% 이하 : 3년 이내 처분 20% 초과 : 5년 이내 처분	5% 초과 보유주식의 매사업연도말 시가 × 5% 가산세(10년)
계열주식 보유한도	- 상증법 제48조 제9항, 상증법 제78조 제7항 - 총재산가액 중 특수관계에 있는 내국법인 주식 등의 가액이 30% 초과 금지 - 회계감사, 전용계좌 개설·사용, 결산서류등의 공시를 이행하는 경우 50%로 완화	30%(~50%)초과 보유 주식의 사업연도말 현재의 시가 × 5% 가산세

<표 계속>

의 무 사 항	내 용	제재규정
출연재산 의무지출	- 상증법 제48조 제2항 제7호, 상증법 제78조 제9항 - 내국법인의 의결권 있는 발행주식 총수 등의 5%를 초과하여 주식을 보유하고 있는 공익법인 등은 출연재산가액의 일정 비율 직접 공익목적사업에 사용하여야 함 - 보유 주식 5% 초과 : 출연재산가액 1% 이상 - 보유 주식 10% 초과 : 출연재산가액 3% 이상	- 미달 사용금액의 200% 가산세 ※ 가산세 비율이 높음
이사·임직원 취임기준	- 상증법 제48조 제8항, 상증법 제78조 제6항 - 출연자 또는 그의 특수관계인이 공익법인 등의 이사 현원 5분의 1을 초과하여 이사가 되거나 그 공익법인 등의 임직원으로 취임 금지	- 기준 초과한 이사 등과 관련 지출경비 전액에 가산세 ※ 5% 초과분에 대한 증여세 부담 가능성
특정기업 광고 등 행위금지	- 상증법 제48조 제10항, 상증법 제78조 제8항 - 특수관계에 있는 내국법인의 이익을 증가시키기 위하여 정당한 대가를 받지 아니하고 광고·홍보 금지	- 광고, 홍보매체비용, 행사비용 전액 가산세 ※ 5% 초과분에 대한 증여세 부담 가능성
특수관계인 부당내부 거래금지	- 상증법 제48조 제3항, 상증법 제39조 - 출연받은 재산을 출연자 및 그 의 특수관계자가 정당한 대가를 지급하지 않고 사용·수익 금지	증여세 - 무상사용(출연재산가액에 부과) - 낮은 가액으로 사용(차액이 증여가액)
특정계층 공익사업 혜택제공 금지	- 상증법 제48조 제2항 8, 상증법 제38조 제8항 2 - 출생지·직업·학연 등 특정계층에만 혜택이 제공되는 경우 출연 받은 재산을 공익목적에 사용하지 않은 것으로 봄	증여세 - 특정계층에 제공된 재산가액·이익의 증여가액
공익법인 해산시 준수사항	- 상증법 제48조 제2항 제8호, 상증법 제38조 제8항 제1호, 공익법 제25조 - 공익사업을 종료하고 해산 시 그 잔여재산을 국가·지방자치단체 또는 유사한 공익사업을 영위하는 공익법인에 귀속시켜야 함	증여세(법인세) - 국가 등에 귀속하지 않은 재산가액
기부금 영수증 발급내역 작성보관 및 제출의무	- 법인세법 제112조 2, 법인세법 제75조 4 (대상) 기부금 영수증을 발급하는 법인 (제출) 기부금 영수증 발급명세서 (기한) 사업연도 종료일부터 6개월 이내 관할세무서에 제출, 5년간 보관 - 미작성·미보관시 불성실기부금 수령단체 명단공개 대상 (국세기본법 제85의 5)	- 사실과 다르게 발급한 금액 × 5% - 허위 발급시 영수증 전체금액 × 5% - 작성·보관하지 않은 금액 × 0.2%

참조3

이익소각(증여 후 감자) 관련 사항

□ 이익소각(증여 후 감자) 관련 2020년 검토 의견

구 분	내용 (2020년 검토의견)
주 식 소 각	- 회사가 그의 존속 중에 특정한 주식을 절대적으로 소멸시키는 행위를 의미함. 주식 소각은 자본감소의 규정에 의한 소각과 주주에게 배당할 이익으로써 하는 소각이 있음. - 자본감소의 규정에 의한 소각은 감자의 한 방법에 해당하고, 후자의 방법에 의한 소각을 이익소각이라 함.
상법상 절차	감자는 주주총회 특별결의를 요하지만, 이익소각은 이사회 결의로 쉽게 진행
자 본 금	- 감자는 소각의 결과로 발행주식 총수가 작아지고 법정 자본금도 작아짐. 반면, 이익 소각은 발행주식 총수는 작아지지만 법정 자본금은 작아지지 않는다. - 이익소각은 이익잉여금이 작아지고, 발행주식 총수 × 액면가액 ≠ 자본금
의 제 배 당	- 법인의 자본금을 감자하여 그 대가를 받는 경우 그 대가는 의제배당으로 과세 - 의제배당액은 감자대가와 주식의 취득가액의 차액이 되는 것이며, 이익소각(증여 후 감자)은 배우자에게 주식을 증여하여 그 취득가액을 높여서 의제배당액의 부담을 경감
특 징	- 자기주식의 취득(자사주)이 쉬어지면서 대표이사 가지급금의 해결방안으로 대표 이사의 보유지분을 자기주식으로 법인이 매입하는 방법이 많이 사용 - 대표이사의 양도소득세 과세 문제, 감자 여부에 따른 배당소득 과세 판단, 감자를 하지 않고 법인이 보유하고 있는 경우 업무무관 가지급금으로 과세될 위험 ⇒ 지속적으로 과세관청에 의해 제기 - 최근에는 자기주식 거래에 이익소각의 절차를 활용하는 방향으로 전환 - 감자는 채권자 보호절차를 반드시 거쳐야 하나 이익소각은 해당 절차가 필요 없는 대신 자기주식 취득의 절차를 반드시 거쳐야 한다는 차이가 있음. - 결과적으로 발행주식 총수는 줄어들면서 소각을 당하는 주주에게 소각대가가 지급되게 된다는 점은 같음. - 세무적으로는 소각 대가를 받는 주주에게는 의제배당에 대한 과세문제가 발생, 회사의 주주 전체로는 감자에 따른 이익의 증여문제 대한 검토가 필요하다는 공통점도 존재
활 용 방 안	- 증여세가 과세되지 않는 6억 원(배우자공제액)까지 배우자에게 법인의 주식을 증여한 후, 이익소각을 결의하여 법인이 배우자의 지분을 자기주식으로 취득한 후 법인의 미처분 이익잉여금으로 자기주식을 소각하는 방법 - 배우자 공제를 활용하는 이유는 의제배당으로 인한 과세 문제를 피하기 위함 - 증여를 통해 취득가액을 시가로 조정하게 되면 이후 자기주식의 취득 및 이익소각이 이루어지게 되어도 의제 배당에 따른 과세소득이 발생하지 않는다 - 주식은 양도소득세 이월과세의 대상이 아니므로 증여 후 5년 이내 양도(자기주식거래)에 따른 과세 문제도 없고, 증여 시점에 상증법상 보충적 평가방법에 따른 시가로 거래가 이루어지고 해당 금액으로 자기 주식거래가 이루어지는 경우 특수관계인에 대한 부당행위계산부인 규정도 피하게 됨 - 이익소각에도 위험요소가 존재 ⇒ 이익소각 과정에서 상법상의 절차를 무시하는 등의 흠결이 발생하면 해당 거래가 부인되어 법인세, 증여세 등이 과세될 위험이 높고, 절차를 모두 준수한 경우에도 실질 과세에 따른 과세 위험은 여전히 존재 - 비상장주식의 시가 평가가 선행되어야 하고, 상법상 절차에 따라 자기주식을 취득하고 소각함으로써 자기주식 취득을 통해 발생할 수 있는 세무적 위험을 최소화

(단위 원)

구 분	내용
활 용 효 과	◦ 미처분 이익잉여금 및 가지급금 정리 - 기업의 순자산 가치를 높이는 주요한 원인으로 주식가치와 평가액 상승 - 기업에서 접대비, 리베이트, 출장비 등 영업활동 중에 발생되며, 지출증빙이 어려운 금액에 대해 발생, 대표이사 및 임원, 특수관계인의 개인적인 용도로 비용발생 ⇒ 연 4.6% 인정이자를 발생시키기 때문에 법인세 증가의 원인 ◦ 원만한 가업승계를 위한 방안으로 활용
검 토 사 항	◦ 이익소각을 진행하기 위해서는 사전에 배우자 간 10년 이내 사전 증여 여부, 증여자와 수증자의 결정이 필요 - 누구의 주식을 소각할 지를 결정한 후 사전증여재산 여부를 파악하여 증여세와 배당소득세 사이의 적절한 증여 주식 수를 판단 - 법인의 주식가치 평가를 병행 ◦ 이익소각의 방식으로 주식을 소각하는 경우 자본금이 변동되지 않지만 감자의 경우 등기부등본상 회사의 자본금이 감소 - 건설업 등 자본금 변동에 제한을 받는 업종의 경우 감자가 아닌 이익소각의 방식으로 진행할 필요가 있음 ◦ 이익소각 또는 감자를 진행하는 경우 재무상대표 상 자본 항목인 이익잉여금이 감소하여 부채비율을 증가 - 업종 특성 상 부채비율을 유지하여야 하는 경우 사전에 이에 따른 영향을 검토 ◦ 법인의 이익잉여금(사내유보금) 규모를 사전에 확인하고 진행 - 2020년 기준 재무제표상 이익잉여금 ⇒ 삼안 18.5억, 한맥 417.3억, 장현 18.1억, PTC 55.4억, 바론 2.2억 ◦ 이익소각 결과로 발행주식 총수가 감소하기 때문에 가족社가 보유한 주식 지분이 상승 ⇒ 10% Rule에 저촉

□ 2026년 검토 의견

○ 관련 법령 개정(신설)에 따른 취득가액 이월과세 적용

- 소득세법의 개정으로 증여 주식이 ‘양도소득세 이월과세 적용 대상 자산’으로 포함 (2025.01.01. 시행)됨에 따라, 증여 후 단기간 내 양도를 통한 절세를 제한하고 있음
- 주식 증여 후 1년 이내 소각(양도)시 증여받은 시가가 아닌 증여자의 최초 취득가액으로 의제배당 계산 (소득세법 제97조의2 제1항)

⇒ 즉, 이익소각 현금 활용을 위해서는 증여 후 최소 1년 이상 보유한 뒤 소각해야 함

제97조의2(양도소득의 필요경비 계산 특례) ① 거주자가 양도일부터 소급하여 10년(제94조제1항제3호에 따른 자산의 경우에는 1년) 이내에 그 배우자(양도 당시 혼인관계가 소멸된 경우를 포함하되, 사망으로 혼인관계가 소멸된 경우는 제외한다. 이하 이 항에서 같다) 또는 직계존비속(양도 당시 사망한 경우는 제외한다. 이하 이 항에서 같다)으로부터 증여받은 제94조제1항제1호 및 제3호에 따른 자산이나 그 밖에 대통령령으로 정하는 자산의 양도차익을 계산할 때 양도가액에서 공제할 필요경비는 제97조제2항에 따르되, 다음 각 호의 기준을 적용한다. <개정 2023. 12. 31., 2024. 12. 31., 2025. 12. 23.>

1. 취득가액은 거주자의 배우자 또는 직계존비속이 해당 자산을 취득할 당시의 제97조제1항제1호에 따른 금액으로 한다.
2. 제97조제1항제2호에 따른 필요경비에는 거주자의 배우자 또는 직계존비속이 해당 자산에 대하여 지출한 같은 호에 따른 금액을 포함한다.
3. 거주자가 해당 자산에 대하여 납부하였거나 납부할 증여세 상당액이 있는 경우 필요경비에 산입한다.

제94조(양도소득의 범위) ① 양도소득은 해당 과세기간에 발생한 다음 각 호의 소득으로 한다. <개정 2010. 12. 27., 2014. 6. 3., 2014. 12. 23., 2016. 12. 20., 2017. 12. 19., 2018. 12. 31., 2019. 12. 31., 2020. 12. 29., 2024. 12. 31.>

1. 토지[「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」에 따라 지적공부(地籍公簿)에 등록하여야 할 지목에 해당하는 것을 말한다] 또는 건물(건물에 부속된 시설물과 구축물을 포함한다)의 양도로 발생하는 소득

2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 부동산에 관한 권리의 양도로 발생하는 소득

가. 부동산을 취득할 수 있는 권리(건물이 완성되는 때에 그 건물과 이에 딸린 토지를 취득할 수 있는 권리를 포함한다)

나. 지상권

다. 전세권과 등기된 부동산임차권

3. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 주식등의 양도로 발생하는 소득

가. 주권상장법인의 주식등으로서 다음의 어느 하나에 해당하는 주식등

1) 소유주식의 비율·시가총액 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 주권상장법인의 대주주가 양도하는 주식등

2) 1)에 따른 대주주에 해당하지 아니하는 자가 증권시장에서의 거래에 의하지 아니하고 양도하는 주식등. 다만, 「상법」 제360조의2 및 제360조의15에 따른 주식의 포괄적 교환·이전 또는 같은 법 제360조의5 및 제360조의22에 따른 주식의 포괄적 교환·이전에 대한 주식매수청구권 행사로 양도하는 주식등은 제외한다.

나. 주권비상장법인의 주식등. 다만, 소유주식의 비율·시가총액 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 주권비상장법인의 대주주에 해당하지 아니하는 자가 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제283조에 따라 설립된 한국금융투자협회가 행하는 같은 법 제286조제1항제5호에 따른 장외매매거래에 의하여 양도하는 대통령령으로 정하는 중소기업(이하 이 장에서 “중소기업”이라 한다) 및 대통령령으로 정하는 중견기업의 주식등은 제외한다.

다. 외국법인이 발행하였거나 외국에 있는 시장에 상장된 주식등으로서 대통령령으로 정하는 것

∴ (이하 생략)

- 지속적으로 배우자 증여공제, 이익소각, 부당한 세금절세 등에 대한 이슈가 발생 (사례 참조)

① [2021.08.25. 기사문_배우자증여공제 악용한 감자, 의제배당과세 여부 검증](#)

② [2024.11.18. 판례_배우자 증여 후 주식소각시 증여자에게 의제배당으로 과세할 수 있나?](#)

③ [2024.10.15 판례_배우자증여를 통한 이익소각 자체는 문제가 없다는 판례](#)

○ 상법상 법정 절차 점검 (필수 요건 및 문서 완비)

- “이사회 결의, 주주총회 결의, 통지 및 공고, 주식 매매계약 체결 및 대금 지급, 소각 이사회 결의”와 같은 이익소각을 위한 필수 절차와 각 절차별 요구되는 문서가 완비되어야 리스크를 해소할 수 있음

○ (주식 이익소각이 무효가 되는 경우 가지급금 인정) 개인 및 법인 입장의 세무적 리스크

① 가지급금 인정이자 상환(미납시 세금 과세) : 인정이자를 안내 받은 후 1년 이내, 법인 계좌로 4.6%에 해당하는 이자를 입금해야 함

② 법인세의 가산 : 이자를 수익으로 보며, 회사의 은행 대출금이 있는 경우에는 가지급금 비율만큼 대출 이자 비용으로 미인정됨에 따라 법인세가 상승함

③ 신용도 하락 : 채무제표의 가지급금으로 인한 불이익(공공입찰 불이익 등)

※ 가지급금은 법인이 특수관계인(대표이사 또는 주주)에게 빌려준 돈으로 간주하는 것. 즉, 주식 이익소각이 무효가 되어 가지급금이 되는 것은, 해당 거래는 처음부터 존재하지 않으며 거래금액만큼을 법인의 돈을 개인이 유용한 것으로 취급되어 세금 리스크가 매우 큼